

1500695-80.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TIAGO OCTAVIANI

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/10/2022

... dia em que se encontraram para efetuar o roubo, chegando dois dias antes na cidade. Disse que ele e Ricardo chegaram ao consenso de cometerem o roubo, não havendo convite específico e nem líder no grupo, pois todas ideias eram divididas. Disse que chegaram e prepararam o roubo dois dias, não sendo mapeada a casa de ninguém, explicando que obtiveram o endereço na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Criminal Tel. (17) 2121 - 5152 - Centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221- 5155 - E-mail: tanabi1@tjsp.jus.br

1500695-80.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500695-80.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josafá Pereira da Silva Júnior e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

I - Do Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus JOSÉ VERIDIANO DE LIMA, AVILA DE OLIVEIRA SANTOS, RICARDO DE LIMA BARRETO, DEJANILDO CHALEGRE CORDEIRO, JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA JUNIOR e ALEXANDRE DE CASTRO ROCHA, todos qualificados nos autos, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, por dez vezes, na forma do concurso formal, e também do crime de associação criminosa, previsto no Art. 288, caput, do Código Penal, em concurso material com aqueles (artigo 69 do Código Penal). Segundo consta na denúncia do MP, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 07h45min, na Avenida Domingos Bagio, nº 854, Cosmorama, Comarca de Tanabi, os réus, agindo em concurso de agentes entre si, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, com o emprego de violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, contra as vítimas Alessandra Adad Poton, Juliano Aparecido de Souza, Danilo Aparecido de Souza, Alexandre

Augusto Ribeiro Nunes, Larissa Ferreira Sales Maximiliano, Clara Cristina Giolo, Luiz Carlos Lopes, Dorivaldo Ribeiro dos Santos Junior e Ivan Rubio Pozza, subtraíram, para proveito deles, coisas alheias móveis, consistente em R\$91.279,00 (noventa e um mil, duzentos e setenta e nove reais) em espécie, pertencentes à vítima Banco Bradesco, bem como a quantia de R\$6.045.452,00 (seis milhões, quarenta e cinco mil, e quatrocentos e cinquenta e dois reais) do mesmo banco vítima, por meio de transferências bancárias para contas de terceiras pessoas por eles indicadas. Além disso, narra a denúncia do MP que os réus também subtraíram um aparelho celular marca Samsung, modelo J2, pertencente à vítima Alessandra Adad Poton; um aparelho celular marca Samsung, cor preta, e um revólver calibre 38, pertencentes à vítima Juliano Aparecido de Souza; um aparelho celular marca LG, modelo K11 plus, pertencente à vítima Danilo Aparecido de Souza; um revólver calibre 38 pertencente à vítima Alexandre Augusto Ribeiro Nunes; um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J6 (corporativo), um aparelho celular marca Samsung, modelo A51, e um relógio de pulso da marca Amazfit, pertencentes à vítima Larissa Ferreira Sales Maximiliano; um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 12, pertencente à vítima Clara Cristina Giolo; um aparelho celular marca Samsung, modelo S20, pertencente à vítima Luiz Carlos Lopes; um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J6 (corporativo) e um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone, pertencentes à vítima Dorivaldo Ribeiro dos Santos Júnior, além de um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J6 (corporativo) e um aparelho celular marca Motorola, G Plus, pertencentes à vítima Ivan Rubio Pozza. Por fim, consta na denúncia do MP também que os réus se associaram, de foram estável e permanente, com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, configurando uma quadrilha especializada em roubos.

Houve as prisões em flagrante dos seis réus (fls. 08-09), as quais foram convertidas em prisões preventivas durante a audiência de custódia (fls. 272/274). A denúncia do MP foi recebida em 29 de abril de 2022 (fl. 512).

Citado (fl. 548), o réu Alexandre apresentou resposta escrita à acusação (fls. 561-565); o réu Josafá, citado na fl. 551, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 561-565); o réu Ávila, citado na fl. 552, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 561-565); o réu José Veridiano, citado na fls. 554, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 577-579); o réu Dejanildo, citado na fl. 568, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 561-565) e o réu Ricardo, citado na fl. 570, apresentou resposta escrita à acusação nas fls. 577-579.

A vítima Banco Bradesco S/A foi admitida como assistente de acusação (fl. 555). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 581-582), designando-se a audiência de instrução, interrogatórios, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas e, por fim, foram interrogados os réus (fls. 776-779).

Encerrada a instrução processual, em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, com a condenação dos seis réus, por todos os crimes narrados na denúncia (fls. 793-805), sendo acompanhado pelo assistente de acusação (fls. 823-828 e 832-833). Por sua vez, a Defesa dos réus Ricardo e José Veridiano requereu a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal, por insuficiência de provas, o reconhecimento de existência de crime único de roubo, a redução da pena do réu José Veridiano pela participação de menor importância, bem como pugnando pelo reconhecimento de atenuantes, a fixação de regime semiaberto e detração (fls. 835-841). Por fim, a Defesa dos réus Ávila, Dejanildo, Josafá e Alexandre sustentou ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da diligência anterior de expedição de ofício à vítima Banco Bradesco na decisão de fls. 581-582 e, no mérito, pugnou pela absolvição dos réus no tocante a nove das imputações de crimes de roubos que constam na denúncia do MP (sustentando haver crime único). Além disso, sustentou que não houve a consumação do crime de roubo, uma vez que a maior parte dos valores transferidos foram depois bloqueados pelo banco vítima, não tendo havido a inversão da posse em favor dos réus, postulando então a desclassificação para o crime de roubo tentado. Ainda, postularam o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas, já que a ação perdurou apenas pelo tempo

necessário à prática do fato, bem como o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, já que na verdade teria sido utilizado apenas um simulacro. Por fim, pugnou pela absolvição dos réus no que tange ao crime previsto no Art. 288 do Código Penal, o reconhecimento de atenuantes e o direito de recorrer em liberdade (fls. 842-860).

Eis o importante a relatar.

II - Da Fundamentação

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia. No que tange à materialidade delitiva, foram juntados o auto de prisão em flagrante (fls. 08-09), os termos de depoimentos das testemunhas (fls. 10-11, 12-13 e 14-15), as declarações das vítimas (fls. 16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 34-35, 36-37 e 445), os termos de interrogatórios dos réus (fls. 67, 68, 69, 70, 71 e 72), os boletins de ocorrência (fls. 54-66, 331-338 e 626-630), os autos de exibição e apreensão (fls. 38-40, 41-42, 339-341 e 634), os autos de entregas (fls. 43, 44, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458 e 631), os autos de reconhecimento pessoal (fls. 45-53), os comprovantes dos depósitos bancários (fls. 371-392), as listas das contas bancárias (fls. 393-444), os autos de reconhecimento de objetos e de entrega (fls. 44, 446-458), depósitos (fls. 459-463), o relatório final da autoridade policial (fls. 467-476), o laudo pericial da arma de fogo (fls. 590-594), o laudo pericial do local dos fatos (fls. 595-603), os laudos dos veículos relacionados ao roubo (fls. 604-611, 616-625, 636-646), o laudo das placas de identificação veicular (fls. 653-655), o link para acesso à mídia com os arquivos de imagens (fls. 811 e 814), bem como a prova oral colhida. Quanto à autoria delitiva, em juízo, a vítima Dorivaldo Ribeiro dos Santos Júnior disse que, rotineiramente, abre a agência bancária e, no dia dos fatos, os seguranças ficaram na porta de vidro até ele entrar e desligar o alarme, como de costume. Feito isso, olhou para a rua e viu Ivan (gerente administrativo da agência) chegando e, no momento em que este estava no meio do salão de autoatendimento, viu uma pessoa atrás dele com um revólver na mão. Assustado, avisou Ivan, que começou uma luta corporal com tal pessoa e conseguiu entrar na agência, fechando a porta de vidro, mas o bandido entrou com o revólver na mão, seguido de outros quatro indivíduos. Disse que um deles ameaçava Ivan de morte e foi determinado que ligassem os caixas da agência e abrissem a sala onde ficam os cofres, sendo que eles sabiam que os cofres eram temporizados e divididos em quatro partes, bem como do horário em que abriam. Afirmou que eles entregaram uma listagem com vários nomes e CPFs e determinaram que fossem feitos diversos depósitos/transferências às contas ali indicadas, em valores de R\$20.000,00 a R\$49.000,00 cada, sendo ameaçado por um bandido que mostrava uma filmagem de sua casa, que não sabe se era em tempo real, enquanto outro bandido (de cabelo grisalho) falava para ele apertar o "F1", vez que estava com dificuldade de fazer o depósito, por falta de prática. Afirmou que desceram até o cofre e pegaram o dinheiro da parte temporizada, voltando a fazer os depósitos por um período de duas horas. Disse que não havia dinheiro nos caixas, que ficou devedor. O dinheiro era do próprio Banco Bradesco, de modo que ia passando o seu cartão, como autorizante, como se alguém viesse com dinheiro em espécie e fosse depositando, tendo o banco bloqueado alguns depósitos. Disse que foram feitos 137 depósitos, no total R\$6.000.000,00, e recuperados pelo banco depois R\$5.000.000,00. Com relação à execução do roubo, afirmou que um dos bandidos ficou escondido no saguão da agência com os dois vigilantes que foram desarmados, dando ordens para estes falarem às pessoas que ele (Dorivaldo) estava em reunião; outro ficou sentado atrás deles na hora dos depósitos, avisando alguém por telefone e, na cozinha, para onde as pessoas eram levadas, ficou um bandido junto com a mulher da limpeza, dois funcionários do banco e um do correspondente bancário. Disse que eles falavam para

não reagirem e tinham muitas informações, inclusive sua esposa disse ter visto uma pessoa estranha na frente da casa deles. Afirmou que houve uma inspeção no banco, mas o relatório não lhes foi passado. Respondeu que lhe foram levados um celular corporativo (Samsung J7 prime) e um celular pessoal (Iphone 7), além de celulares particulares e corporativos de outras vítimas e até um relógio de uma funcionária. Disse que os bandidos ficaram com máscara de Covid a maior parte do tempo, tendo reconhecido cinco deles na delegacia. Afirmou que fizeram depósitos até às 09h40min, sendo levados para a cozinha e amarrados com enforca-gato, como os demais funcionários, ficando assim por uns 15 minutos, tendo a ação toda durado duas horas, das 07h45 até 09h45. Disse que eles também levaram a chave do veículo de um prestador de serviço do banco, que não foi encontrada, e apreenderam 8 dos 10 controles de pânico da agência, retendo seu celular, caso o monitoramento ligasse, o que ocorreu diante do acionamento acidental. Afirmou que eles sabiam a senha e contrassenha, que são de acesso exclusivo dos funcionários, mas de fácil conhecimento, pois normalmente era o número da agência, o que foi mudado depois. Quando percebeu que os bandidos tinham ido embora, pegou uma faca na cozinha e deu para Ivan, que conseguiu se soltar, soltando as demais pessoas. Disse que nunca viu os bandidos na agência, mas que o vigilante falou ter visto um deles no autoatendimento antes. Afirmou que o dinheiro recuperado foi buscado pelo carro forte na DIG de São José do Rio Preto e os celulares foram devolvidos posteriormente, sendo que das CPU'S levadas (duas de caixa e uma de filmagem), só a última não foi devolvida. Disse que o bandido que ameaçava Ivan sempre ficava com o revólver na mão, tendo-o mirado para o correspondente bancário, por várias vezes. Respondeu que nunca manuseou uma arma de fogo e não sabe reconhecer se a arma era verdadeira ou réplica. Afirmou que no reconhecimento dos réus, na delegacia, foram mostradas outras pessoas além deles. Por fim, descreveu as características de alguns réus, afirmando ser um homem de pele negra que o ameaçou, um rapaz moreno de cabelo liso e um outro do cabelo grisalho que teriam ficado perto dos caixas, procedendo ainda o reconhecimento em juízo dos réus Ávila e Josafa, recolhidos no CDP de São José do Rio Preto; do réu Dejanildo, recolhido no CDP de Lavínia, bem como do réu Ricardo, recolhido no CDP de Riolândia.

A vítima Ivan Rúbio Pozza, em juízo, disse que chegou na agência no dia e, ao adentrar na sala de autoatendimento, o gerente Dorivaldo, que tinha acabado de chegar e desativar o alarme, olhou espantado para ele, tendo-se virado e se deparado com uma pessoa atrás. Suspeitando ser um assalto, iniciou uma espécie de luta corporal com o bandido que, por sua vez, sacou a arma de fogo e já anunciou o assalto, ameaçando-o constantemente de morte. No momento, estavam no local Dorivaldo, a mulher da limpeza, dois vigilantes, um bandido na frente e outros 04 bandidos, sendo levados para o fundo da agência, tendo um dos bandidos mostrado um vídeo para Dorivaldo, no celular, ameaçando de pegar a família dele, caso não cumprissem as ordens dos réus. Disse que eles sabiam das características do cofre, inclusive dos horários em que se abriam, e determinaram a abertura do compartimento que se abria no período da manhã, a fim de levarem o valor ali contido. Além disso, pediram para ligarem os terminais de caixa para serem feitos depósitos/transferências, tendo dois bandidos descido com Dorivaldo até a sala do cofre para fazer a programação, ficando três na parte de cima. Afirmou que eles pegaram as armas dos vigilantes e determinaram para se vestirem e ficarem na frente da agência agindo na normalidade. Enquanto os computadores ligavam, o cofre se abriu, de modo que desceram para retirarem os valores e retornaram, começando os depósitos. Disse que foram entregues várias listas, com diversos nomes e CPFs, para que fizessem vários depósitos de quantias de R\$20.000,00 a R\$ 49.000,00 cada, ficando um bandido sentado ao lado, falando para Dorivaldo apertar o "F1", pois não estava sabendo fazer os depósitos. Afirmou que os funcionários que chegavam eram rendidos e levados para a cozinha, sendo rendido, também, um funcionário do correspondente bancário, Luis Carlos Lopes. Disse não saber o momento em que as pessoas foram amarradas e que ele e Dorivaldo também foram levados para o fundo da agência e amarrados, por volta das 09h45min. Respondeu que a ação toda durou umas 02 horas, entre 07h45 e 09h50, e que o bandido com quem teve uma luta corporal é moreno, estatura média e magro, tendo certeza do reconhecimento que fez das pessoas

na delegacia. Respondeu que os bandidos estavam com máscara de proteção da Covid-19 e levaram as 02 CPU's do caixa e a das câmeras também. Afirmou que não tinha visto os bandidos antes, mas um dos vigilantes disse ter visto um deles na sala de autoatendimento, não sabendo dizer qual. Respondeu que foram levados seu celular pessoal (Motorola G Plus) e de trabalho (Samsung J7), que foram devolvidos, sabendo que também foram levados bens particulares de outras vítimas. Afirmou que os bandidos tinham muita informação e pegaram os controles de pânico, mas houve acionamento acidental e, por conseguinte, contato do monitoramento, que ligou no celular que estava com Dorivaldo, que teve que falar a contrassenha por ordem dos bandidos, a qual eles já diziam saber. Afirmou que estavam em 09 pessoas e todas foram imobilizadas com enforca-gato, tendo ficado a maior parte do tempo com Dorivaldo. Disse que a relação/lista com os nomes e números de contas e de CPFs foi levada pronta e, conforme os depósitos eram feitos, um bandido pegava os comprovantes e passava para outro, que ficava no celular passando informações. Disse que Luis Carlos e ele conseguiram se soltar depois que os bandidos foram embora, pegando uma faca para soltar Dorivaldo, que, por sua vez, soltou os demais. Afirmou que nunca manuseou uma arma de fogo e que não sabe diferenciar uma verdadeira de uma réplica. Disse que no momento dos fatos, tinha uma mochila com pertences seus, inclusive dinheiro, mas não foram levados, apenas a mochila que foi utilizada para colocar os objetos apreendidos, não se recordando do tempo que permaneceu com o enforca-gato. Para fins de reconhecimento dos réus, disse que foi abordado por um rapaz de estatura média, moreno e magro, e que também se recorda de um homem moreno, de cabelo liso e mais gordo, com estatura média; de um homem de pele clara, cabelo grisalho e estatura média; de um homem baixo, moreno e pouco gordo e de outro homem branco, de estatura média e de cabelo claro, tendo ainda reconhecido em juízo os réus Ávila, Josafá e Alexandre, apresentados pelo CDP de São José do Rio Preto; o réu Dejanildo, apresentado pelo CDP de Lavínia, bem como o réu Ricardo, apresentado pelo CDP de Riolândia.

A testemunha Hermes Ricardo Coelho, policial militar, em juízo, disse que seu pelotão estava à serviço na cidade de São José do Rio Preto e tomou conhecimento, via rádio, da ocorrência do roubo em Cosmorama, onde o pelotão atende. Afirmou que o tenente deliberou que cada viatura fosse para uma possível rota de fuga pela malha viária, indo por Orindiúva, Icém e Paulo de Faria. Disse que entre o município de Paulo de Faria e Riolândia já tinha informações dos veículos e dos armamentos utilizados no roubo, deparando-se com o carro i-30 no contrafluxo e feito o retorno, ocasião em que passou um Fox, que soube, depois, ter sido utilizado no roubo também. Disse que chegou bem próximo do i-30, mas ele aumentou a velocidade e entrou no município de Paulo de Faria, onde foi abordado, tendo o Fox seguido caminho diverso. Afirmou que o i-30 parou no meio da rua e os réus desceram e se jogaram ao chão, dizendo "perdemos", tendo solicitado apoio, via rádio, algemando os indivíduos. Com a chegada da equipe de apoio, fizeram buscas no veículo e encontraram os dois revólveres dos vigias, uma pistola, uma mochila com grande valor em dinheiro, comprovantes de depósitos e diversos celulares. No i-30, estavam Ávila (no banco do passageiro), José (dirigindo), Ricardo e Dejanildo, estes no banco traseiro. Disse que nenhum dos quatro réus falou se haviam outros envolvidos, nem sobre o Fox, mas este foi abordado posteriormente por um outro colega de farda. Afirmou que não conversou com as vítimas, só qualificaram os dados na DEIC, tendo outra equipe se dirigido para Cosmorama. Não se recorda se os objetos que estavam dentro do carro foram entregues, apenas que fizeram auto de exibição e apreensão. Não conhecia os réus de outras abordagens e eles não deram informações do crime.

A testemunha Dênis Ribeiro Machado, policial militar, disse, em juízo, que estava trabalhando com outros dois policiais, quando foi passado para eles, via rádio, sobre um roubo na agência Bradesco, na cidade de Cosmorama, e que vários indivíduos teriam se evadido em três veículos: um i-30, um Fox, ambos de cor preta, e um Fiat Uno, de cor branca. Posteriormente, passaram novamente, via rádio, que a viatura do BAEP de São José do Rio Preto estaria acompanhando pela SP 322, próximo a Paulo de Faria, sentido Icém, um veículo i-30 preto, bem como um Fox preto, e que o i-30 tinha adentrado no município de Paulo de Faria, onde foi abordado com quatro

indivíduos dentro, sendo encontrados no interior do veículo, após revista pessoal, uma certa quantia de dinheiro, armamentos e os pertences das vítimas. Disse que a equipe da BAEP "jogou" na rede de rádio da PM a abordagem e a evasão do veículo Fox, sentido Icém, de modo que ele e sua equipe foram no sentido contrário (de Icém para Paulo de Faria), para ver se conseguiam abordá-lo, mas sem sucesso. Diligenciando pelas possíveis rotas de fuga no município de Paulo de Faria, dirigiram-se à "prainha", pois seria fácil a travessia pelo rio ao Estado de Minas Gerais, e, quando estavam chegando, já avistaram o veículo na Pousada Morada do Sol, encontrando os seus ocupantes próximos à piscina da pousada. Quando chegaram, os dois já levantaram a mão e deitaram no chão dizendo "perdemos, perdemos", tendo Josafá quebrado o celular que portava em um pilar. Disse que eles confirmaram a participação do roubo, sendo que Josafá tinha a função de piloto de fuga e Alexandre a de render os vigilantes com simulacro, que afirmaram ter sido dispensado na rodovia. No veículo, foi encontrado um par de placas debaixo do tapete do passageiro e, no quarto em que estavam hospedados, um outro celular danificado, sendo no total de quatro celulares. Dada voz de prisão, não houve resistência, sendo os réus apresentados no DEIC. Disse que nunca os viu em outras operações e que a prisão foi em duas ações, a do BAEP, e a que ele fez na pousada. Por fim, disse que não havia pertences das vítimas nessa abordagem e o veículo Uno não foi localizado.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu Dejanildo Chalegre Cordeiro disse que a acusação da denúncia do MP é apenas em parte verdadeira. Respondeu que eles planejaram o crime diante das dificuldades financeiras, num ato de desespero de ver a família passando necessidades. Afirmou que foram até a cidade de Cosmorama, com o intuito de praticar o crime apenas contra o banco, tendo tirado as armas dos vigilantes e os celulares das demais vítimas para que não fossem usados, tendo os abandonado no Uno, a dois/três quarteirões do banco, não levando os pertences da bolsa do gerente Ivan. Afirmou que é de São Paulo e que só conhecia Ricardo, de uma quadra de futebol perto de sua região, em Itaquera/SP, sendo apresentado aos outros indivíduos no dia em que se encontraram para efetuar o roubo, chegando dois dias antes na cidade. Disse que ele e Ricardo chegaram ao consenso de cometerem o roubo, não havendo convite específico e nem líder no grupo, pois todas ideias eram divididas. Disse que chegaram e prepararam o roubo dois dias, não sendo mapeada a casa de ninguém, explicando que obtiveram o endereço na internet pela placa do carro. Afirmou que não estavam dispostos a fazer nada com a família dessas pessoas e que não houve emprego de arma de fogo, pois utilizaram um simulacro, sendo que as armas encontradas eram dos vigilantes do banco. Disse que a lista com nomes foi baixada através de grupos da internet e que não tem uma pessoa única, tendo aos montes na rede. Disse que Veridiano não tinha conhecimento do que eles estavam planejando. Afirmou que nunca praticou crime semelhante, tendo cumprido pena por 11 meses no presídio de Hortolândia, do qual saiu em 2017 (última vez que foi preso), onde não havia nenhum dos envolvidos. Disse que não pegou o relógio, mas ele deve ter sido pego pelo fato de alguns relógios funcionarem como celular, e, por isso, evitaria comunicação. Afirmou que não estava no momento em que colocaram os enfurcadores nas pessoas rendidas, as quais ficaram em uma cozinha, sentadas, sendo acalmadas por ele. Disse que sabia os nomes das pessoas, pois foram mencionados pelo gerente, não tendo conhecimento do valor que estava sendo subtraído por meio das transferências.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu Ricardo de Lima Barreto respondeu que a acusação da denúncia do MP é verdadeira, mas não da forma narrada. Disse que não tiveram a intenção de roubar nada pessoal dos funcionários do banco, dispensando os objetos subtraídos. Afirmou que é de São Paulo e que conhecia Dejanildo e Josafá, e que os demais conheceu apenas dois dias antes do fato, em Votuporanga. Respondeu que não tinha um líder, pois cada um dava uma opinião, tendo feito juntos essa "situação" e, pelo que sabe, não houve monitoramento nas casas das vítimas. Disse que só tomou conhecimento da existência da arma de fogo após sair da agência, e era na verdade um simulacro. Afirmou que a pessoa que aguardava do lado de fora e dirigiu o veículo foi Veridiano, tendo-o chamado para levá-lo embora depois do fato, não sabendo o destino dos demais. Disse que a relação das contas veio da

internet e não conhecia as pessoas, tendo ficado sentado passando "uma tranquilidade" às vítimas, porque o objetivo não era fazer nada com elas, e que só no final da ação, quando eles já estavam quase para sair, decidiram colocar o enforca-gato nas vítimas. Afirmou não ter conhecimento de internet e que não sabe quais réus têm. Disse que foi preso anteriormente, tendo cumprido pena no CDP de São José do Rio Preto e na penitenciária de Riolândia, mas não foi preso com nenhum dos envolvidos neste roubo. Disse que abandonaram o veículo Uno próximo à agência, com os celulares dentro, a uma distância de 300 ou 400 metros da agência. Disse que Veridiano não tinha ciência do que eles estavam planejando e que o chamou apenas para buscá-lo, pelo valor de R\$6.000,00, porque tinha ido com o pessoal, mas não voltaria, vez que um veículo foi abandonado e o outro já tinha a quantidade de pessoas, de modo que pensou em ir embora com uma pessoa conhecida.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Josafá Pereira da Silva Júnior respondeu que a acusação da denúncia do MP é parcialmente verdadeira. Disse que eles não tinham a intenção de mexer com nada de ninguém, e que os objetos das vítimas foram tirados para garantir a fuga, objetivando apenas o dinheiro do banco. Disse que ele é de São Paulo e conheceu os demais réus no decorrer do roubo, tendo sido chamado por Ricardo. Disse que não monitorou as casas das vítimas e não sabe se os demais réus assim fizeram. Sabia que eles tinham uma réplica de arma de fogo e tomou ciência da existência de uma arma no momento da prisão. Disse que foi para Cosmorama um dia antes e não conhecia a cidade, passaram e viram, sendo escolhida por se tratar de um lugar calmo e ter rotas de fuga para o lado de Minas Gerais. Disse desconhecer quem teria passado as informações sobre os cofres do banco e a contrassenha e não sabe como os demais réus sabiam disso, não tendo ficado perto do telefone. Disse que sua participação se restringiu a ficar na parte da frente da agência, não presenciando o momento dos telefonemas e contrassenha, nem sabendo quem desceu com os gerentes até o cofre. Afirmou que não praticou nenhum outro crime com os demais réus, nem ficou preso com eles quando cumpriu pena antes e que, até onde sabe, Veridiano não tinha informações sobre o plano. Disse que tiraram as armas dos vigilantes para a segurança deles. Afirmou, por fim, que não tinha ciência do valor que ia ser transferido no momento do roubo.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu Alexandre de Castro Rocha respondeu que tem ciência da acusação da denúncia do MP. Disse que não estava portando arma de fogo, havendo apenas um simulacro. Ao entrar na agência, um funcionário (que não sabe o nome) avançou para cima de um amigo e depois se acalmou, tendo ficado junto com outro funcionário, não se recordando qual. Disse que foi até a parte de baixo da agência, onde fica o cofre, tendo o funcionário retirado o dinheiro, cuja quantia desconhecia, ficando, posteriormente, próximo às pessoas/funcionários, não sabendo por quanto tempo. Disse que foi preso dentro de uma pousada por policiais militares e não reagiu, pois era combinado entregar-se de imediato. Afirmou que nasceu em São Paulo, capital, e conhecia Josafá, ao qual se juntou, fazendo o convite a Ávila. Disse que não fizeram monitoramento nas casas das vítimas, partindo dele a ideia de tirar uma foto do carro, que soube ser do gerente ao vê-lo saindo do veículo, mas achava que ele era um funcionário comum, não havendo nenhuma foto da casa dos gerentes. Disse que não tinha líder e a escolha da cidade de Cosmorama foi aleatória, por ser uma cidade sem policiamento. Afirmou que não sabia a contrassenha do sistema de monitoramento do banco e soube da divisão do cofre pelo funcionário, que os levou até à parte de baixo da agência, onde ficavam, não se lembrando quem foi junto. Sobre a relação de nomes e dos CPFs, disse não saber para quem seriam feitas as transferências e que não conhece Veridiano, não sabendo se ele tinha ciência do que eles estavam planejando. Afirmou que cumpriu pena em Franco da Rocha, Penitenciária II, e os demais réus não estavam presos com ele, não tendo cometido crimes juntos. Por fim, afirmou que tiraram os celulares das vítimas apenas para que elas não chamassem a polícia, deixando-os a dois ou quatro quarteirões do banco.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu Ávila de Oliveira Santos disse ser verdadeira a acusação que consta na denúncia do MP, mas não exatamente nos termos narrados. Afirmou que levaram as armas e celulares das vítimas, mas deixaram próximos à agência, pois o intuito era levar apenas o dinheiro do banco, assim fazendo por

segurança. Disse que é de São Paulo, capital, e conhecia somente Alexandre, o qual lhe apresentou aos demais réus. Afirmou não haver um líder, pois nem se conheciam, e cada um falava um pouco da "situação", desconhecendo a questão do vídeo e da foto. Disse que escolheram Cosmorama aleatoriamente, por ser uma cidade com pouca segurança e habitantes, e o intuito era ser um trabalho rápido, chegando no dia anterior. Afirmou que Veridiano não tinha ciência do que estavam planejando e o conheceu na hora de ir embora. Disse que o combinado era preservarem a vida das vítimas e não foram com o intuito de levar nada delas, mas sim do banco, tendo pedido a bolsa apenas para colocar os celulares, não levando nada contido nela, sequer o dinheiro que havia. Disse que quando ficou preso, não havia nenhum dos réus junto com ele e não houve a participação de nenhum deles nos crimes dos outros processos que respondeu. Por fim, disse que a arma utilizada era apenas uma réplica de uma .40, e não tinha ciência do valor que estava sendo transferido para as contas.

Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu José Veridiano de Lima respondeu que só teve conhecimento do roubo quando foi abordado pela BAEP, na cidade de Paulo de Faria. Narrou que foi até a cidade de Cosmorama, porque foi contratado por Ricardo, que é da região que ele mora, o qual lhe disse que estava no interior à trabalho e, sabendo que ele tinha comprado um carro junto com a sua mãe, perguntou se o buscaria por R\$6.000,00, tendo aceitado, sendo-lhe passada a localização (perto de um cemitério em Cosmorama), bem como o horário (09h). Disse que chegou e esperou por um tempo até que Ricardo entrou no carro e disse que era para irem embora por Minas Gerais, e que iria dar carona para dois amigos que, na sequência, viraram a rua e entraram no carro. Disse que indagou Ricardo, mas seguiram viagem por 40/45 minutos, quando, na estrada vicinal sentido Paulo de Faria, cruzaram com um carro penitenciário e uma viatura da BAEP, a qual, após cinco minutos, estava vindo atrás. Afirmou que falou para Ricardo que eles seriam abordados e isso ocorreu na entrada da cidade de Paulo de Faria, próximo a uma escola. Disse que foi o primeiro a descer do carro, tendo os policiais pedido para os demais descenderem, sendo colocados ao chão, tendo um deles dito "perdeu". Disse que quis se explicar quando, então, tomou ciência do roubo, justificando a posse da arma .40 na ameaça de morte sofrida pelo ex-marido de sua companheira, tendo vindo com a arma de fogo sem conhecimento do Ricardo. Afirmou que não conhecia os outros rapazes, só Ricardo, e não sabia o que havia dentro do carro, apenas que colocaram uma mala de viagem. Disse que é da zona Sul de SP e Ricardo o contratou por R\$6.000,00 para buscá-lo na cidade de Cosmorama, interior de SP, dizendo que estava trabalhando. Disse que questionou Ricardo sobre o valor, pois as despesas seriam R\$2.000,00 e assim teria um lucro de R\$4.000,00 pela carona, mas ele teria dito que poderia pagar, de modo que assim o fez, com seu carro. Respondeu desconhecer se os demais foram à pé até o cemitério e que o primeiro a entrar no carro foi Ricardo, depois o rapaz moreno (Ávila) e o Dejanildo (senhor mais branco). Achou estranho, mas Ricardo disse que seriam apenas 150 km e depois iriam para SP. Não sabe qual trabalho Ricardo iria fazer em Cosmorama, pois lhe fez a proposta sem falar detalhes, não perguntando, mesmo sabendo que o valor que seria pago era alto. Disse não ter conhecimento do simulacro de arma, mas apenas de sua arma .40, e afirmou já ter sido processado antes, tendo inclusive cumprido pena em 2018/2019, em Hortolândia, mas nenhum deles estava envolvido nesse processo e, sequer, cumpriram pena juntos. Afirmou que em nenhum momento pegaram sua arma, ficando na posse dela a todo momento, e teve conhecimento do roubo só no momento da abordagem.

Nesse contexto, analisadas todas as provas reunidas nos autos, verifica-se que está plenamente demonstrada nos autos a materialidade e a autoria delitiva dos réus acerca da prática dos crimes de roubos majorados e de associação criminosa, todos descritos na denúncia do MP, inclusive mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, em concurso de agentes e também mediante a restrição da liberdade das vítimas, sendo a denúncia do MP integralmente procedente.

De proêmio, saliente-se ser descabida a alegação da nobre Defesa de eventual ocorrência de "cerceamento de defesa" em razão do anterior indeferimento da diligência de expedição de ofício ao Banco Bradesco (vítima), para que confirmasse o valor roubado e depois efetivamente recuperado/bloqueado, conforme já devidamente

fundamentado e indeferido na decisão de fls. 581-582, cujos fundamentos ora reitero, tratando-se de diligência desnecessária e impertinente, e observando-se que houve ampla produção de provas neste feito, mediante regular contraditório e ampla defesa, mormente a produção de prova oral (com oitiva das vítimas, testemunhas e réus em juízo), sendo que tal esclarecimento, dentre outros, pôde inclusive ser livremente formulado aos depoentes pelas partes, durante a audiência de instrução. Assim, descabe falar-se em suposta nulidade processual.

Adiante, quanto ao mérito da acusação do MP, no caso concreto, verifica-se claramente que a prova reunida nos autos, em especial os robustos e completos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo, colhidos sob o crivo do regular contraditório e da ampla defesa, revela-se suficiente para confirmar que os seis réus, realmente, invadiram a agência bancária, renderam as vítimas/funcionários, e subtraíram altos valores do Banco Bradesco, em espécie e também mediante diversas transferências bancárias sucessivas, além de diversos bens particulares das vítimas/funcionários do próprio banco, conforme narrado na denúncia do MP. Restou provado, ademais, que os seis réus efetivamente agiram mediante concurso de agentes, com unidade de desígnios, mediante uso de arma de fogo, sendo que inclusive, durante a ação delitiva, um dos réus exibia um revólver, mirando-o algumas vezes em direção às vítimas, além de intimidar uma delas com fotografias/imagens de sua casa, levando-as ao fundo da agência, sendo as vítimas amarradas com "enforca-gato", restringindo a liberdade das vítimas por considerável período de tempo. Ainda, quanto aos bens efetivamente subtraídos, as vítimas confirmaram a subtração de todos os bens descritos na denúncia, inclusive os pertences particulares dos funcionários do banco, os quais foram realmente retirados da posse das vítimas e levados com os réus para fora da agência, durante a fuga do local, conforme sustentou o MP.

Nesse ponto, destaca-se que os réus, com exceção de José Veridiano de Lima, confessaram em juízo que foram juntos, com unidade de desígnios, para roubar a agência do Banco Bradesco, localizada na cidade de Cosmorama, tendo subtraído o dinheiro contido no cofre do banco (mais de 90 mil reais), além de altos valores por meio de sucessivas transferências bancárias para diversas contas de terceiras pessoas, bem como levado os celulares, relógios e as armas dos vigilantes do banco vítima, sendo nesse ponto irrelevantes as alegações dos réus no sentido de que levaram esses objetos pessoais das outras vítimas (celulares, relógios e armas de fogo) apenas para garantir o sucesso da empreitada principal (roubo dos valores da agência bancária), já que tais objetos pessoais dos funcionários, conforme demonstrou a instrução processual, foram também subtraídos e retirados da esfera de vigilância das respectivas vítimas/proprietários, restando consumados, também, os roubos de tais objetos das diversas vítimas/funcionários da agência bancária, conforme asseverou o MP. Nesse sentido, ademais, a Súmula 582 do C. STJ assim dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Além disso, restou cristalina também a consumação do crime de roubo contra a vítima Banco Bradesco, seja em relação ao valor em espécie que estava na agência bancária (mais de 90 mil reais roubados), assim como da quantia superior a 6 milhões de reais, roubada mediante sucessivas transferências bancárias para contas de terceiros, tendo os réus obrigado os funcionários do banco (também vítimas) a assim procederem, sob a mira de arma de fogo e emprego de grave ameaça. Nesse passo, embora a instrução processual tenha denotado que a maior parte desse valor roubado (cerca de 5 milhões de reais) tenha sido depois recuperada pelo banco vítima (conforme narrado/confirmado pela vítima Dorivaldo em juízo), mediante bloqueios efetuados posteriormente pelo próprio banco (visando evitar a pulverização do dinheiro transferido), fato é que tal circunstância, evidentemente, não afasta a consumação do crime de roubo, já que foi roubado valor também em espécie da própria agência, e somente parte do valor das sucessivas transferências eletrônicas foi depois bloqueado pelo banco. Ademais, o fato do banco-vítima ter providenciado o posterior bloqueio de parte do valor transferido, visando minimizar seu prejuízo

milionário, não afasta a consumação anterior do delito de roubo, já que houve a efetiva retirada da posse da vítima.

Assim, conforme narrou o MP, a prova dos autos denota que houve a prática de ao menos 10 crimes de roubos consumados, já que, além do Banco Bradesco, foram vítimas também os diversos funcionários da agência bancária, apontados na denúncia do MP, os quais também tiveram seus objetos pessoais roubados durante a ação delitiva (celulares, relógios e armas de fogo), muito embora se verifique que a intenção primordial dos réus se tratava evidentemente da subtração dos altos valores milionários pertencentes ao banco. De todo modo, ao também efetuarem a subtração de tais objetos pessoais dos funcionários da agência, retirando-os da posse das vítimas, houve também a consumação de tais crimes de roubos, na modalidade de concurso formal de crimes (Art. 70 do CP).

Adiante, a prova dos autos indica que os réus agiram previamente acordados, com unidade de desígnios, ficando patente que cada um anuiu à conduta do outro. Insta mencionar também que, para o reconhecimento da majorante do concurso de agentes no crime de roubo, não é necessário que todos os réus pratiquem exatamente os mesmos atos executórios, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível em comum, o que afasta a tese defensiva do réu José Veridiano de suposta participação de menor importância no crime, ou mesmo de que desconheceria o plano do roubo e que teria apenas ido até a cidade de Cosmorama para simplesmente buscar o réu Ricardo, que o teria contratado para uma simples carona. Afinal, a tese sustentada pelo réu José Veridiano não se mostra minimamente crível, restando claro que aderiu ao objetivo comum da prática dos roubos (que se consumaram), em concurso de agentes, tendo ficado responsável pela condução de um dos veículos na fuga dos réus, além de estar portando uma arma de fogo, o que evidentemente afasta a alegação de desconhecimento do fato criminoso ou mesmo de suposta participação de menor importância no crime. Dessa forma, incide no caso concreto a majorante do concurso de agentes neste caso, para todos os seis réus (Art. 157, §2º, II, do CP). Nesse sentido:

"Roubo majorado. Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes. Prova segura e suficiente à condenação. Participação de menor importância afastada. Réu cuja conduta foi tão importante quanto a do outro agente, já que o levou até o local dos fatos e lhe deu cobertura no seu veículo durante a abordagem, pegando-o posteriormente, após esse agente abandonar o veículo roubado, a fim de tentar evitar a sua prisão. Penas dos réus alteradas. Regime inicial fechado mantido. Recurso do Ministério Público provido, com provimento parcial do da Defesa. (TJSP - APL: 00193061520088260344 SP 0019306-15.2008.8.26.0344, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 12/09/2013, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2013)

Importante ressaltar também que os depoimentos das testemunhas policiais militares também deixaram clara a autoria de todos os réus nos crimes de roubos, tendo em vista as informações prestadas em relação às abordagens nos veículos utilizados na fuga, que culminaram na prisão em flagrante dos seis réus. De consignar, ainda, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui jurisprudência firme e consolidada acerca da plena validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator(a): João Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012).

De igual modo, deve incidir também no caso concreto a causa de aumento de pena prevista no §2º, V, do Art. 157 do Código Penal, pois se infere claramente dos firmes depoimentos e testemunhos colhidos, durante a instrução processual, em juízo, que as diversas vítimas/funcionários do banco tiveram a liberdade efetivamente restringida pelos réus, por considerável tempo, tanto que, além de serem levadas ao fundo da agência, foram inclusive amarradas com "enforca-gato", e somente depois libertadas, por elas mesmas, mas somente depois que os réus foram embora da agência, mostrando-se situação suficiente para a caracterização da referida causa de aumento de pena, em razão da notável restrição da liberdade das vítimas, durante a prática do roubo.

Por sua vez, no tocante à causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º-A, do Art. 157, do Código Penal, verifica-se

que também há de ser acolhida. Isso porque, além das declarações das vítimas Dorivaldo e Ivan, de que os réus efetivamente efetuaram o roubo com o emprego ostensivo de arma de fogo, dos depoimentos dos policiais Hermes e Dênis, confirmando ter sido encontrada uma arma de fogo no interior do veículo, no momento da abordagem, e da admissão do réu JOSÉ VERIDIANO no sentido de que a referida arma de fogo era sua (apesar negar o emprego dela no roubo, cuja versão não se mostra minimamente crível), denota-se que a arma de fogo foi apreendida e periciada, concluindo o laudo pericial de fls. 591-594 de que estava apta a efetuar disparos, valendo ressaltar que o suposto simulacro, que os réus alegaram ter utilizado na ação delitiva, não foi sequer encontrado. Ademais, não se mostra crível a versão defensiva de que toda ação delitiva (que envolveu seis réus e sofisticado roubo de altos valores à agência bancária) tenha sido escorada em mero simulacro. Além do mais, restou provado também que, além da arma de fogo ostentada pelos réus, estes também logo subtraíram e se apossaram das outras armas de fogo dos vigias do próprio banco, as quais também permaneceram sob a posse dos réus, durante o restante da ação delitiva. Assim, nos termos da fundamentação, é de rigor a incidência da referida causa de aumento pelo uso de arma de fogo durante o roubo, tendo os seis réus incidido no Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, por dez vezes, em concurso formal de crimes (Art. 70 do CP), conforme sustentou o MP.

Nesse ponto, saliente-se que não há impedimento para aplicação das três causas de aumento de pena do crime de roubo (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo), já que a instrução processual denotou claramente a configuração de todas elas, extirpe de quaisquer dúvidas, não sendo caso de eventual exclusão, consunção ou limitação da incidência destas majorantes, conforme as respectivas frações previstas em lei, já que restaram todas provadas no caso concreto, de forma simultânea e destacada. A jurisprudência do E. TJSP tem assim se pronunciado acerca da presente matéria:

"Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Recurso do Ministério Público e da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Causas de aumento caracterizadas. Dosimetria. Aplicação cumulada das majorantes. Possibilidade. Particularidades do caso em concreto. Recurso defensivo desprovido e do Ministério Público provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500430-45.2021.8.26.0355; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Juquía - Vara Única; Data do Julgamento: 11/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

"ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade e das causas de aumento. Reconhecimento seguro efetuado pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Negativa genérica do réu isolada no conjunto probatório. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para estelionato. Condenação mantida. Penas que não comportam redução. Básicas fixadas acima dos mínimos legais, em razão dos maus antecedentes, e acrescidas, na segunda fase, na fração de um quarto, pelas agravantes da reincidência e do estado de calamidade pública. Na terceira fase, aumentos sucessivos de um terço e dois terços pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, conforme entendimento desta 5ª Câmara Criminal, tratando-se o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, de mera faculdade do julgador. Gravidade em concreto do crime que justifica os referidos aumentos. Regime fechado necessário. Apelo improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500612-38.2021.8.26.0191; Relator: Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022)

"ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico em descompasso com o rito do artigo 226 do CPP. Mera recomendação.

Ilegalidade não demonstrada Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime inerentes ao tipo penal e suas consequências. Afastamento. Maus antecedentes (1/6) Reincidência específica (uma condenação apta). Compensação com a menoridade relativa. Precedentes Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Apelo provido em parte para redimensionar as penas." (TJSP; Apelação Criminal 1502238-57.2020.8.26.0602; Relator: Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022).

Desse modo, no caso concreto, incidem as causas de aumento de pena previstas no Art. 157, §2º, II e V (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima), na fração inicial de 1/3, e na sequência a outra causa de aumento do §2º-A, I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de mais 2/3, nos termos da fundamentação supra. Além do mais, no que tange ao concurso formal, considerando-se que foram ao menos 10 crimes de roubo (conforme a fundamentação supra), a majoração prevista no Art. 70 do CP deve ocorrer neste caso concreto na fração de 1/2, em razão da notável quantidade de vítimas/incidências delitivas. Por sua vez, no que tange ao crime autônomo de associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), conforme sustentou o Ministério Público, verifica-se que este também restou plenamente demonstrado nos autos, diante do conjunto probatório reunido, vez que restou claro que os seis réus se ajustaram/associaram, mediante certa organização estável, e dividida em tarefas específicas, visando à consumação das subtrações, mediante grave ameaça e plano de fuga posterior. Afinal, verifica-se que a ação delitiva envolveu ao menos os seis réus detidos (os quais sequer residiam na cidade/região onde ocorreu o roubo), mediante preparação, planejamento e divisão de tarefas, exigindo-se o animus associativo prévio entre os referidos réus, mediante ação coesa, planejada, organizada e dividida em esforços, visando atingir à finalidade colimada da prática de crimes patrimoniais (roubos), incorrendo os réus no tipo penal autônomo previsto no Art. 288 do Código Penal. Reconhece-se, assim, a existência de concurso material entre os delitos de roubos majorados e